

Khairul Annuar bin Kamarudin

lwn

Amir Arif bin Kamarudin

Kalam Azam bin Kamarudin

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) pada 7 Februari 2023/ 16 Rejab 1444H]

Kes Mal No. : 2301-A0010-481-0004
[Penyampaian ganti secara tampalan]

Peguan Perayu : *Mohamad Nu'aim bin Mohamad Nasir dari Tetuan Nuaim& Associates*

Peguan Responden : *Tiada*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah satu permohonan interlocutori untuk mendapatkan kebenaran penyampaian secara gantian berdasarkan seksyen 48 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Pemohon memfailkan permohonan ini untuk menyampaikan Rekod Rayuan Tambahan Jilid 3 kepada Responden 2 secara gantian melalui tampalan di alamat rumah Responden 2 iaitu No 1, Jalan U2/50, Maplewoods Saujana, 40150 Shah Alam, Selangor.

[3] Pemohon telah memfailkan Afidavit penyampaian pada 12/1/2023 yang menyatakan bahawa Rekod Rayuan Tambahan Jilid 3 tidak dapat disempurnakan

secara kediri kepada Responden 2 setelah usaha penyampaian dilakukan pada 10/1/2023 jam 11.26 pagi di alamat rumah Responden 2.

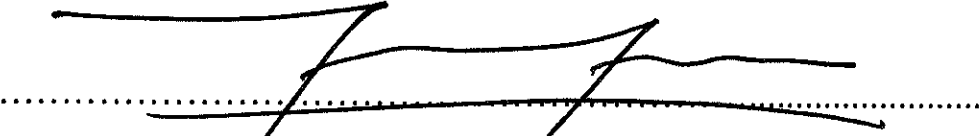
[4] Setelah kami meneliti alasan-alasan Pemohon, kami berpuashati dengannya dan tiada halangan untuk kami meluluskan permohonan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan dan Affidavit permohonan Pemohon dalam kes ini, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan seksyen 48 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Mahkamah memerintahkan penyampaian sesalinan Rekod Rayuan Tambahan Jilid 3 bagi tindakan ini dibuat secara tampalan di alamat rumah Responden 2 iaitu No 1, Jalan U2/50, Maplewoods Saujana, 40150 Shah Alam, Selangor.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

- 
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

